

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת לימור סון הר מלך
יצחק קרויזר
צביקה פוגל

פ/5789/25

הצעת חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין (תיקון – סמכויות עיכוב ומעצר), התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו–2006¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי ההגדרה "חוק טיפול בחולי נפש" יבוא:
"חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)" – חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996²."
2. הוספת סעיף 18א אחרי סעיף 18 לחוק העיקרי יבוא:
"סמכות עיכוב 18א. (א) היה לקצין פיקוח יסוד סביר לחשד כי עבריין מין שהוצא לגביו צו פיקוח ביצע עבירת מין, או כי הוא עומד לבצע עבירת מין או כי הפר תנאי מתנאיו של צו הפיקוח, רשאי הוא לעכבו עד לבואו של שוטר, ובלבד שהתקיים אחד מאלה:
(1) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור עבריין המין או אי-עיכובו יסכן את ביטחונו של אדם, או את ביטחון הציבור;
(2) קיים יסוד סביר לחשש שעבריין המין לא יתייצב בפני קצין הפיקוח בהתאם לחובתו בצו הפיקוח;
(3) קיים יסוד סביר לחשש ששחרור עבריין המין או אי-עיכובו יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות מחקירה, מהליכי שפיטה או מריצוי עונש

¹ ס"ח התשס"ו, עמ' 234.

² ס"ח התשנ"ו, עמ' 338.

מאסר, או יביא להעלמת רכוש, להשפעה על עדים, או לפגיעה בראיות בדרך אחרת.

(ב) על עיכוב כאמור יחולו הוראות סעיפים 75(ב) ו-75(ג) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים).

(ג) לא ציית עבריו המין להוראות שניתנו לו על פי סמכות העיכוב המסורה לקצין הפיקוח בסעיף קטן (א), או שהפריע לקצין הפיקוח להשתמש בסמכויות העיכוב, רשאי קצין הפיקוח לעוצרו על מנת להביאו לתחנת המשטרה לתכלית שלשמה ביקש לעכבו; על מעצר כאמור יחולו הוראות סעיפים 23(ג) ו-24 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים)."

ד ב ר י ה ס ב ר

החל משנת 2014, מוענקת לקציני יחידת צור, שמונו על פי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו–2006 (להלן – קציני הפיקוח), סמכות עיכוב במקרים בהם עבריו המין המפוקח הפר תנאי מתנאיו של צו הפיקוח, בבחינת חשד לביצוע עבירת מין. סמכות העיכוב מוענקת בצו של השר לביטחון לאומי, מכוח סמכותו לפי סעיף 39 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו–1996, להעניק, בצו, לעובד ציבור סמכויות עיכוב ומעצר, אם שוכנע כי מתן הסמכויות חיוני למילוי תפקידו של עובד הציבור.

בשלהי שנת 2018 הורחב הצו, באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, כך שסמכות העיכוב הורחבה והוספה לה לראשונה גם סמכות מעצר במקרים המתאימים, על פי התנאים המפורטים בצו. הרחבת הסמכויות נעשתה לבקשת יחידת צור, היות שסמכות העיכוב הנרחבת וכן סמכות המעצר הוכחו כנדרשות וחיוניות, לאכיפת צווי הפיקוח על עבריו מין באופן מלא ואפקטיבי, בדרך שתממש את ייעודה של יחידת צור בהגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין.

מאז הוארך תוקף הצו מספר פעמים, וכן הוענקו הסמכויות האמורות לקציני פיקוח חדשים שהצטרפו ליחידת הפיקוח. הצו האחרון הוארך ביום כ"ט בכסלו התשפ"ה (30 בדצמבר 2024) עד ליום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025).

כעת, לאחר יותר מעשור שבו ניתנו שוב ושוב צווים, מוצע לעגן את סמכויות קציני הפיקוח כסמכויות קבע בחוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין, התשס"ו–2006.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ד באייר התשפ"ה (12.05.2025)

